

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ

JUNTA DE PLANIFICACIÓN
DEMANDANTE

v.

CINDY APONTE VEGA
DEMANDADA

CASO NÚM.:

SALA NÚM.:

SOBRE: INJUNCTION; AUSENCIA
DE PERMISO DE USO

QUERELLA: 2021-SRQ-007108

DEMANDA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico, (en adelante “Junta”), representada por los abogados que suscriben, quienes muy respetuosamente **EXPONEN, ALEGAN Y SOLICITAN:**

1. La parte demandante lo es la Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico, cuya información es la siguiente:

Dirección Física
Centro Gub. Roberto Sánchez Vilella
Ave. De Diego Pda. 22
Santurce, PR, 00911

Dirección Postal
Po Box 41119
San Juan PR 00940-1119

Número de Teléfono
(787) 723-6200

2. A tenor con las disposiciones del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161 del 1 de diciembre de 2009, según enmendada, mejor conocida como Ley Para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, (23 L.P.R.A. § 9024), la Junta es la agencia autorizada a presentar recursos como el presente.
3. A tales efectos, la ley Núm. 161-2009, dispone en su Artículo 14.1¹ lo siguiente:
- La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de

¹ Id. § 9024 – Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras.

la I la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) **la paralización de un uso no autorizado**; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado. (Énfasis Suplido)

4. La parte demandada se encuentra compuesta por la Sra. Cindy Aponte Vega, quien es dueña, oficial, agente, sirviente, empleada, cesionaria o causahabiente de la propiedad objeto de la presente Demanda. Propiedad que ubica en la Carr. 121 km. 5.1 del Bo. Rayo Sector Magina en el Municipio de Sabana Grande, Puerto Rico, 00637 y cuyo número de catastro es el 359-070-036-01.
5. Personal de la Oficina de la Junta de Planificación realizó una inspección el 26 de marzo de 2021 en la propiedad objeto de la presente Demanda, en la cual encontraron:
 - La operación de una cafetería y barra con venta y consumo de bebidas alcohólicas al detal, música en vivo de karaoke y cinco (5) máquinas tragamonedas para adultos.
 - Conforme a la investigación, la operación de barra con venta de bebidas al detal, música en vivo y cinco (5) máquinas tragamonedas en encuentran en violación al permiso de uso concedido.
6. Durante la referida intervención la Junta de Planificación emitió a la parte demandada la Orden de Cese y Desista Número JP-OCD-2021-000053 y una multa por la cantidad de mil dólares (\$1,000.00) por virtud del Boleto de Multa Administrativa Número 001752.
7. A tenor con lo anterior, la parte demandada se encuentra confiriendo a la propiedad objeto de la presente Demanda los usos anteriormente descritos, sin ostentar el debido permiso de uso, por ende, en contravención con el Art. 9.12 de la Ley Núm. 161-2009, supra, y la Regla 1.6.7 del Reglamento Conjunto para la

- Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios vigente desde el 2 de enero de 2021.
8. Evaluado lo anterior, el 28 de marzo de 2022 la Junta de Planificación emitió una Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa. *Véase Anejo 1 - Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa y Anejo 2 - Certificación de Notificación.*
 9. En la referida Orden de Mostrar Causa, se le apercibió a la parte demandada, que debía presentar evidencia en un término de veinte (20) días de haber legalizado los usos ilegales conferidos a la propiedad o haberlos eliminado. *Véase Anejo 1 - Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa y Anejo 2 - Certificación de Notificación.*
 10. En adición, se le apercibió que, de no recibir la información solicitada, la Junta acudiría al Tribunal de Primera Instancia para solicitar su intervención con el fin de solicitar una Orden Judicial para el cese y desista de los usos ilegales, el cobro de la multa impuesta y la imposición de honorarios. *Véase Anejo 1 - Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa y Anejo 2 - Certificación de Notificación.*
 11. De igual forma, se le apercibió a la parte demandada que, para cumplir con la Orden, tenía que evidenciar haber comenzado el proceso de legalización del uso ilegal objeto de la presente Demanda en el mismo término de veinte (20) días o en la alternativa presentar evidencia de haberlo eliminado. *Véase Anejo 1 - Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa y Anejo 2 - Certificación de Notificación.*
 12. Al momento de la radicación de la presente Demanda, la parte demandada no ha presentado evidencia de legalizar el uso conferido a la propiedad objeto de la presente Demanda, ni ha satisfecho las multas impuestas por la Junta.
 13. La parte demandada, por lo tanto, incumplió con lo ordenado por la Junta en la Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa.
 14. El Estado tiene el deber ministerial de velar por la seguridad de todos sus ciudadanos. Es el Estado quien tiene las herramientas para fiscalizar que todas y cada una de las edificaciones cuenten con el debido permiso de uso.

15. Todo ciudadano utilizar la propiedad conforme a la ley. No permitir que la Junta imponga todo el peso de la ley, sería permitir usos irrestrictos, desleales e ilegales en toda la Isla.

POR TODO LO CUAL, la parte demandante solicita a este Honorable Tribunal se sirva de expedir un Auto de Injunction petitionado, en los siguientes términos:

1. Ordenando a la parte Demandada y/o a sus oficiales, agentes, contratistas y/o empleados, cesionarios o causahabientes a detener y/o demoler la construcción efectuada en la propiedad ubicada en la Carr. 121 km. 5.1 del Bo. Rayo Sector Magina en el Municipio de Sabana Grande, Puerto Rico, 00637 y cuyo número de catastro es el 359-070-036-01.
2. Ordenando al pago de mil dólares (\$1,000.00) por concepto de multa impuesta por virtud del Boleto de Multa Administrativa Número 001752.
3. Concediéndole a la Junta honorarios de abogados a favor del Gobierno de Puerto Rico por una suma no menor de dos mil quinientos dólares (\$2,500.00), más las costas atinentes al proceso legal.
4. Concediendo a la parte demandante cualquier otro remedio que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En Ponce y San Juan, respectivamente, para Mayagüez, Puerto Rico a 9 de febrero de 2025.

f/Lcdo. Walter J. Pérez García

RUA NÚM.: 20859

PO Box 483

Mercedita, PR 00715-0483

787-455-7100

Email: lcdo.walterperez@gmail.com

f/ Lcda. Ashley La Torre Navarro

RUA NÚM.: 21,578

252 Ave. Ponce de León, Ste. 1801

San Juan, Puerto Rico 00918

(787)332-0918

Email: ashley.latorre@cdogrouppr.com

f/ Lcdo. Alfonso A. Orona Amilivia

RUA NÚM.: 17,805

252 Ave. Ponce de León, Ste. 1801

San Juan, Puerto Rico 00918

(787)332-0918

Email: alfonso.orona@gmail.com

f/ Lcda. Valerie Rodríguez Erazo

RUA Núm. 16,861

252 Ave. Ponce de León, Ste. 1801

San Juan, Puerto Rico 00918

Email: valerie.rodriguez@cdogrouppr.com

(787)332-0918